

건강보험심사평가원 상임감사

시 정 요 구

제 목 심판청구 답변서 제출기한 미준수

관 계 부 서 평가실

내 용

1. 업무개요

평가실은 「국민건강보험법」 제47조의4 및 제63조에 따라 요양급여의 적정성 평가 업무를 수행하고 있으며, 이에 대한 권리구제 절차로서 이의신청 및 심판 청구 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「국민건강보험법」 제87조 및 제88조에 따르면 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 자는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 이의신청을 하여야 하며, 이의신청에 대한 결정에 불복하여 심판청구를 하려는 자는 처분을 한 심사평가원 또는 건강보험분쟁조정위원회(이하 “분쟁위”라 한다)에 심판청구서를 제출하도록 되어있다.

그리고 같은 법 시행령 제59조에 따라 심사평가원은 심판청구서를 받은 날로부터 10일 이내에 처분을 한 자의 답변서 및 이의신청 결정서 사본을 첨부하여 분쟁위에 제출하여야 한다.

이와 관련하여 보건복지부는 '23년 분쟁위사무국 정기 종합감사 결과에 대하여 심사평가원은 심판청구서를 지체 없이 시스템에 등록하고 답변서를 적시에 제출할 수

있도록 관리방안을 마련하라는 처분요구를 통보¹⁾하였고, 이에 심사관리실은 심판 청구 답변서 표준화 및 간소화 개발 등 적시 제출을 위한 개선방안을 수립하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 평가실은 감사대상기간 동안 총 10건의 심판청구 중 9건을 처리하면서 실무자 1인이 평가업무와 병행으로 이의신청 및 심판청구 접수 건을 검토·처리하는 등 업무가 과중되고 자문에 다소 시일이 걸렸으며, 특히 사회적 이슈에 대한 면밀한 법적 검토로 불가피하게 법정기한을 준수하지 못하였다는 사유로 [별표 1]과 같이 분쟁위 답변서 제출 법정기한 10일을 초과하여 답변서를 제출하였다.

그 결과 앞으로 요양급여 적정성 평가 심판청구 업무처리 시 분쟁위 답변서 제출기한이 지속적으로 미준수 될 우려가 있다.

관계부서 의견 평가실은 별도의 심판청구 처리 담당자 없이 각 평가 실무담당자가 평가 및 이의신청·심판청구 업무를 모두 처리하고 있으며, 요양급여 적정성평가 심판청구 답변서 작성 시 전문가·학회 자문 등을 거쳐 답변서를 작성하는 등 불가피하게 답변서 제출기한을 준수하지 못하였으나 제출기한 준수 필요성에 공감한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 업무상임이사는 요양급여 적정성 평가 심판청구 답변이 적시에 처리될 수 있도록 앞으로 분쟁위 답변서 제출 법정기한을 준수하시기 바랍니다.(시정)

1) 감사부-875(2023.4.26.)

[별표 1]

심판청구 답변서 제출 지연 내역

연번	처리 부서	사건번호	평가항목	접수일자	통보일자	소요 일수	지연 일수	지연사유
1	□부	AA심 AAAAAA	요양병원 (2주기1차)	2021.7.5	□부-425 (2021.10.7.)	94	84	실무자 1인 평가업무병행 보완자료 요청·제출 (2021.7.7.~19.)
2		BB행 BBBBBB, CC심 CCCCCC		2021.7.20	□부-518 (2021.12.21.)	154	144	실무자 1인 평가업무병행 보완자료요청(2021.7.22.)
3		DD심 DDDDDD, EE행 EEEEEEE	요양병원 (2주기2차)	2023.1.4	□부-180 (2023.3.14.)	69	59	실무자 1인 평가업무병행
4	■부	FF심 FFFFFFF	의원외래 약제적정성 평가(10차)	2019.7.18	●부-484 (2019.12.11.)	146	136	실무자 1인 평가업무병행
5		GG심 GGGGGG	천식(7차)	2021.7.20	■부-339 (2021.10.13.)	85	75	담당자퇴사 등으로 실무자 2차례 변경, 자문회의(2021.9.28.) 검토에 따른 지연
6		HH심 HHHHHH	의원외래 약제적정성 평가금지 사업(14차)	2022.6.21	■부-927 (2022.12.5.)	167	157	실무자 1인 평가업무병행 다회민원제출기관으로 신중검토처리
7	㉮부	II심 IIIIII	신생아 중환자실 (1차)	2020.5.21	㉮부-294 (2020.8.18.)	89	79	이대목동신생아사망 사건으로 평가제외한 사안에 대한 심판청구 법률검토 등으로 지연
8	㉮부	JJ심 JJJJJJ	급성기 뇌졸중 (8차)	2020.8.13	㉮부-491 (2020.10.21.)	69	59	보완자료 요청·제출 (2020.8.18.), 전문가자문 (2010.9.14.~18.)
9		KK심 KKKKKK		2020.8.26	㉮부-491 (2020.10.21.)	56	46	전문가자문 (2010.9.14.~18.)